

Ondergetekende, mr. Klaartje Laura Meta Passeer, notaris te Oeken, verklaart:

- dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is;
- dat het stuk waarvan dit stuk een afschrift is om vijftien uur vijftig minuten (15:50 uur) is ondertekend.

Hypotheek

Zaaknummer: 40639.01

Vandaag, negenentwintig juli tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mr. Klaartje Laura Meta Passeer, notaris te Oeken:

1. de heer Derk-Jan Dekooter, geboren te Brammen op negentien december negentienhonderdeenentachtig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 6500 PB Oeken, Notarisweg 2, te dezen handelend als mondeling gevolmachtigde van:
de stichting: Stichting Pensioenfonds ABP, statutair gevestigd te Heerlen, kantoorhoudende te 6411 EJ Heerlen, Oude Lindestraat 70, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41074000;
hierna te noemen: 'geldgever';
2. mevrouw Melusina DuLin, geboren te Bonde op drie november negentienhonderdachtenveertig, zich identificerende met haar identiteitskaart, met kenmerk LO0523, uitgegeven te Bonde, op dertig januari tweeduizend zeventien, de niet-hertrouwde weduwe van de heer Senior Bernard, niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, wonende te 6001 EJ Oeken, Weiland 125;
hierna ook te noemen: 'geldnemer of hypotheekgever'.

Van het bestaan van de aan de comparante onder 1 genoemd verleende volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

De comparanten verklaren dat hypotheekgever en geldgever zijn overeengekomen dat door hypotheekgever ten behoeve van geldgever tot zekerheid als in deze akte omschreven het recht van hypotheek en pandrecht zal worden gevestigd op de in deze akte en na te melden Algemene Voorwaarden omschreven goederen. Deze overeenkomst blijkt uit een aan deze akte gehechte, door hypotheekgever geaccepteerde, bindend aanbod ter uitvoering waarvan het navolgende is overeengekomen:

LENING

Geldnemer verklaart ter leen te hebben ontvangen van geldgever en mitsdien aan geldgever schuldig te zijn een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) hierna te noemen: hoofdsom.

LENINGGEGEVENS

I. Looptijd en aflossing

De lening heeft een looptijd en een aflossingswijze zoals in het bindend aanbod is bepaald, danwel eventueel nader tussen partijen zal worden overeengekomen.

II. Rente

Geldnemer is voor het eerst vanaf de datum omschreven in de Algemene Voorwaarden tot het einde van de desbetreffende maand naar het overeengekomen percentage rente verschuldigd, berekend over de hoofdsom. De rente wordt voor iedere volgende maand tot en met het einde van de looptijd van de geldlening naar het overeengekomen percentage berekend over de schuld per het einde van de daaraan voorafgaande maand. Bij de saldobepaling van de schuld zullen eventueel verschuldigde maar niet betaalde rente, kosten en andere bedragen bij de schuld worden geteld.

III. Verhogingen

De lening kan worden verhoogd als voldaan wordt aan de door geldgever op dat moment voor soortgelijke geldleningen vastgestelde financieringscriteria. Een verhoging van de lening wordt verwerkt door het toevoegen van één of meer nieuwe leningdelen. Bij een verhoging worden op alle leningdelen de op dat moment geldende (nieuwe) Algemene Voorwaarden van geldgever van kracht.

IV. Overige bepalingen

Op deze lening zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals in de aan deze akte gehechte bindend aanbod genoemd. Comparante sub 2 (en/of hypotheekgever) verklaart een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

V. SVn Starterslening

In verband met de door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) te verstrekken Starterslening, heeft geldgever zich jegens SVn en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) verplicht, na het ingaan van de lening geen gelden meer onder verband van de eerste hypotheekstelling ter leen te verstrekken aan de geldnemer. Tevens heeft geldgever zich jegens SVn en WEW verplicht reeds afgeloste bedragen op de lening, onder verband van de eerste

hypotheekstelling, niet opnieuw te laten opnemen door de geldnemer.

Voormelde verplichtingen rusten op geldgever uitsluitend zolang de bij SVn aangegane Starterslening niet volledig is afgelost.

HYPOTHEEKSTELLING EN VERPANDING

Tot zekerheid voor de terugbetaling van al hetgeen geldgever blijkens zijn administratie nu

of in de toekomst van geldnemer te vorderen heeft of zal hebben uit welke hoofde ook, waaronder met name begrepen hetgeen geldgever te vorderen heeft of zal hebben op grond van de in deze akte geconstateerde geldlening en (eventueel) nog te verstrekken geldlening(en), de betaling van de verschuldigde rente, vergoedingen en kosten, verleent hypotheekgever tot een bedrag van **honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00)**, te vermeerderen met de rente over drie jaren, vergoedingen en kosten, die tezamen worden begroot op zestigduizend euro (€ 60.000,00), zijnde veertig procent (40%) van het hiervoor genoemde bedrag, derhalve in totaal voor een bedrag van tweehonderdtienduizend euro (€ 210.000,00), recht van tweede hypotheek op

het navolgende registergoed:

het recht van eigendom met betrekking tot woonhuis met ondergrond, tuin en aanlegsteiger gelegen te 6201 OJ Oeken, Weiland 127, kadastraal bekend gemeente Oeken, sectie D, nummer 8930 ter grootte van vier are en vijftachtig centiare (4 a 85 ca);

(hierna te noemen onderpand).

Hypotheekgever verklaart voorts:

- a. met betrekking tot voormeld onderpand volledig beschikkingsbevoegd te zijn;
- b. dat voormeld onderpand niet is belast met beslagen en niet is verhuurd noch anderszins in gebruik of genot is afgestaan aan derden;
- c. dat op voormeld onderpand geen (andere) beperkte rechten rusten;
- d. dat ten aanzien van voormeld onderpand geen kwalitatieve verplichtingen gelden die moeten worden geacht de zekerheidswaarde van het onderpand te beperken.

De comparante onder 1 genoemd verklaart de hiervoor vermelde schuldbekentenis met hypotheekstelling alsmede de hierna vermelde verpandingen en overdracht van rechten onder de daarbij gemaakte bedingen alsmede de (eventuele) borgstelling(en) voor en ten behoeve van geldgever aan te nemen.

ssWoonplaatskeuze

De comparanten verklaren te dezer zake woonplaats te kiezen ten kantore
van de notaris,

bewaarder dezer akte.

EINDE KADASTERDEEL

De voorbeeldakten geven een indruk van de cosmetische en inhoudelijke mogelijkheden bij het werken met KIK-akten. De in de voorbeeldakten opgenomen persoonsgegevens zijn fictief en illustratief.

Ook de tekst, volgend op de woorden 'Einde Kadasterdeel', is zuiver illustratief van aard. Aan de inhoud en opmaak van deze akten kunnen geen rechten worden ontleend.